# Datenschutzerklärung

Wir informieren Sie nachfolgend gemäß den gesetzlichen Vorgaben des Datenschutzes über die Art, den Umfang und Zweck der Verarbeitung personenbezogener Daten durch unseren Verein.

## 1. Verantwortlicher

Verantwortlicher im Sinne der Datenschutz-Grundverordnung und anderer datenschutzrechtlicher Bestimmungen ist:

Freundeskreis der Fachhochschule für Verwaltung und Dienstleistung e.V.
Rehmkamp 10
24161 Altenholz
Deutschland
Eingetragen im Vereinsregister des Amtsgerichts Kiel unter der
Registernummer: VR 749 EC
Telefon: 0174 3460251
E-Mail: klaus.g.schmidt@web.de

Vertreten durch den Vorstand
1. Vorstandsvorsitzender:
Klaus Schmidt
Rehmkamp, 10
24161 Altenholz

## 2. Allgemeine Hinweise zur Datenverarbeitung

### 2.1 Personenbezogene Daten

Personenbezogene Daten sind alle Informationen, die sich auf eine identifizierte oder identifizierbare natürliche Person i.S.d. Art. 4 Nr. 1 DSGVO beziehen. Dazu können insbesondere Name, Anschrift, E-Mail-Adresse, Telefonnummer, IP-Adresse sowie Inhalte einer Kontaktaufnahme gehören.

### 2.2 Umfang und Grundsätze der Verarbeitung

Personenbezogene Daten werden von uns unter Beachtung der DSGVO, des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) sowie weiterer ggf. anwendbarer Datenschutzvorschriften und nur im notwendigen Umfang verarbeitet.

### 2.3 Rechtsgrundlagen

Je nach Verarbeitungsvorgang beruht die Verarbeitung insbesondere auf folgenden Rechtsgrundlagen:

Art. 6 Abs. 1 Buchstabe a DSGVO: Einwilligung der betroffenen Person,
Art. 6 Abs. 1 Buchstabe b DSGVO: Durchführung eines Vertrags oder vorvertraglicher Maßnahmen,
Art. 6 Abs. 1 Buchstabe c DSGVO: Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung,
Art. 6 Abs. 1 Buchstabe f DSGVO: Wahrung berechtigter Interessen, sofern keine überwiegenden Interessen der betroffenen Person entgegenstehen.

2.4 Empfänger und Auftragsverarbeiter
Innerhalb unseres Vereins erhalten nur Personen Zugriff auf personenbezogene Daten, die diese zur Erfüllung ihrer Aufgaben benötigen. Externe Empfänger können insbesondere unser Webhoster sowie Behörden sein, soweit eine gesetzliche Verpflichtung zur Übermittlung besteht.
Soweit Dienstleister personenbezogene Daten ausschließlich nach unseren Weisungen verarbeiten, werden sie auf Grundlage eines Vertrags zur Auftragsverarbeitung gemäß Art. 28 DSGVO eingesetzt.

2.5 Speicherdauer
Wir speichern personenbezogene Daten nur so lange, wie dies für den jeweiligen Zweck erforderlich ist. Anschließend werden die Daten gelöscht, sofern keine gesetzlichen Aufbewahrungspflichten, laufenden Rechtsstreitigkeiten oder berechtigten Nachweisinteressen entgegenstehen. Konkrete Fristen werden bei den jeweiligen Verarbeitungsvorgängen angegeben.

3. Bereitstellung der Website, Hosting und Server-Logfiles

3.1 Hosting
Unsere Website wird durch den Provider ALL-INKL.COM - Neue Medien Münnich, Inhaber René Münnich, Hauptstraße 68, 02742 Friedersdorf, gehostet, https://all-inkl.com.
Dessen Server befinden sich in Deutschland.
Das Webhosting erfolgt ausschließlich auf Datenspeichern in Deutschland. Mit dem Provider haben wir einen Auftragsverarbeitungsvertrag abgeschlossen.
Die datenschutzrechtliche Verantwortung verbleibt beim Ausbildungszentrum für Verwaltung.

Ein „Auftragsverarbeiter“ ist eine natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung oder andere Stelle, die personenbezogene Daten im Auftrag des Verantwortlichen verarbeitet.

Für einige Verarbeitungsvorgänge ist Ihre Einwilligung notwendig. Die „Einwilligung“ der betroffenen Person ist ihre freiwillig abgegebene eindeutige Erklärung, dass sie mit der Verarbeitung der personenbezogenen Daten, die sie betreffen, einverstanden ist. Es ist nicht wichtig, in welcher Art die Erklärung abgegeben wird. Die betroffene Person muss jedoch vorher unmissverständlich über die Art der Verarbeitung informiert worden sein.</p>

Offizielle Definitionen weiterer datenschutzrechtlicher Fachbegriffe finden Sie in Artikel 4 EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO).</p>

3.2 Server-Logfiles
Beim Aufruf unserer Website übermittelt Ihr Browser technisch bedingt Daten an den Webserver. Dabei können insbesondere folgende Informationen verarbeitet werden:
- IP-Adresse des aufrufenden Endgeräts,
- Datum und Uhrzeit des Abrufs,
- aufgerufene Seite oder Datei,

- übertragene Datenmenge und HTTP-Statuscode,
- Referrer-URL,
- Browsertyp, Browserversion und Betriebssystem,
- Hostname des zugreifenden Endgeräts.

Die Verarbeitung erfolgt, um die Website technisch bereitzustellen, ihre Stabilität und Sicherheit zu gewährleisten, Angriffe und Missbrauch zu erkennen sowie technische Fehler aufzuklären. Rechtsgrundlage ist Art. 6 Abs. 1 Buchstabe f DSGVO. Unser berechtigtes Interesse besteht in der sicheren und funktionsfähigen Bereitstellung der Website. Ohne die Verarbeitung der IP-Adresse kann die Website nicht ausgeliefert werden.
Die Server-Protokolldaten werden nach 7 Tagen automatisch gelöscht. Eine längere Speicherung erfolgt nur, wenn konkrete Anhaltspunkte für einen Sicherheitsvorfall oder eine rechtswidrige Nutzung bestehen. In diesem Fall werden die betroffenen Daten bis zur Aufklärung und gegebenenfalls bis zum Abschluss rechtlicher Maßnahmen gespeichert.

## 4. Cookies und vergleichbare Technologien

Unsere Website kann Cookies oder vergleichbare Technologien wie Local Storage oder Session Storage verwenden. Cookies sind kleine Datensätze, die auf dem Endgerät gespeichert und bei späteren Seitenaufrufen wieder ausgelesen werden können.
Ohne Ihre Einwilligung verwenden wir ausschließlich Technologien, die unbedingt erforderlich sind, um die von Ihnen ausdrücklich gewünschte Website oder Funktion bereitzustellen. Rechtsgrundlage für die Speicherung oder den Zugriff auf Informationen in Ihrem Endgerät ist in diesen Fällen § 25 Abs. 2 Nr. 2 TDDDG. Soweit anschließend personenbezogene Daten verarbeitet werden, erfolgt dies auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 Buchstabe f DSGVO. Unser berechtigtes Interesse besteht in der sicheren und nutzerfreundlichen Bereitstellung der Website.

## 5. Kontaktaufnahme

### 5.1 Kontaktaufnahme per E-Mail, Telefon, Post

Wenn Sie uns kontaktieren, verarbeiten wir die von Ihnen übermittelten Daten. Hierzu können insbesondere Name, Kontaktdaten, Betreff und Inhalt Ihrer Nachricht, Zeitpunkt der Kontaktaufnahme sowie von Ihnen übermittelte Dokumente gehören.
Erfolgt die Kontaktaufnahme zur Anbahnung oder Durchführung eines Vertrags, ist Rechtsgrundlage Art. 6 Abs. 1 Buchstabe b DSGVO. Bei allgemeinen Anfragen erfolgt die Verarbeitung auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 Buchstabe f DSGVO. Unser berechtigtes Interesse besteht in der sachgerechten Bearbeitung und Beantwortung der an uns gerichteten Kommunikation.
Soweit eine gesetzliche Pflicht zur Aufbewahrung besteht, erfolgt die weitere Verarbeitung auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 Buchstabe c DSGVO in Verbindung mit der jeweils einschlägigen handels-, steuer- oder berufsrechtlichen Vorschrift.
Allgemeine Anfragen ohne vertraglichen oder rechtlich relevanten Bezug werden grundsätzlich spätestens 12 Monate nach abschließender Bearbeitung gelöscht. Vertragsbezogene oder rechtlich relevante Korrespondenz wird bis zum Ablauf der einschlägigen Aufbewahrungs- und Verjährungsfristen gespeichert.

5.3 Spenden
Nach Eingang einer Spende werden gem. § 10b EStG i.V.m. § 63 AO i.V.m. § 52 II Nr. 2 AO i.V.m. § 50 I S. 1 EStDV i.V.m. einem Schreiben vom BMF für den entsprechenden Vordruck erforderlichen Angaben wie Name, Adresse, Spendenbetrag, Spendendatum und Bankverbindung und die zur Spendenverbuchung und Ausstellung der Spendenbescheinigung gespeichert. Damit wird eine rechtliche Verpflichtung i.S.d. Art. 6 I lit. c DSGVO gegenüber dem Finanzamt erfüllt. Die Daten werden gem. § 147 I Nr.4, III AO für 10 Jahre gespeichert und nach Ablauf der gesetzlichen Frist gelöscht. Die Spendendaten werden bei bestehen gesetzlicher Verpflichtungen an aufgrund der Verpflichtung berechtigte Dritte überwiesen.

5.2 E-Mail-Sicherheit
Die Übertragung per E-Mail kann Sicherheitsrisiken aufweisen. Bitte übermitteln Sie besonders vertrauliche Informationen nur über hierfür geeignete, gesicherte Kommunikationswege, beispielsweise per postalischer Zustellung.

6. Technische und organisatorische Maßnahmen zum Schutz Ihrer Daten

6.1 SSL-/TLS-Verschlüsselung und Datensicherheit
Unsere Website verwendet eine SSL- beziehungsweise TLS-Verschlüsselung. Eine verschlüsselte Verbindung erkennen Sie insbesondere daran, dass die Adresszeile Ihres Browsers mit „https://“ beginnt.

6.2 Organisatorische Maßnahmen
Wir treffen unter Berücksichtigung des Stands der Technik, der Implementierungskosten, der Art, des Umfangs und der Zwecke der Verarbeitung sowie der Eintrittswahrscheinlichkeit und Schwere möglicher Risiken angemessene technische und organisatorische Maßnahmen gemäß Art. 32 DSGVO. Dazu gehören insbesondere Zugriffs- und Berechtigungskonzepte, Verschlüsselung, regelmäßige Sicherheitsupdates, Datensicherungen und Maßnahmen zur Wiederherstellung der Verfügbarkeit.

7. Rechte betroffener Personen

Soweit die gesetzlichen Voraussetzungen vorliegen, haben Sie folgende Rechte:
- Auskunft gemäß Art. 15 DSGVO über die von uns verarbeiteten personenbezogenen Daten,
- Berichtigung gemäß Art. 16 DSGVO unrichtiger oder unvollständiger Daten,
- Löschung gemäß Art. 17 DSGVO,
- Einschränkung der Verarbeitung gemäß Art. 18 DSGVO,
- Datenübertragbarkeit gemäß Art. 20 DSGVO,
- Widerruf einer Einwilligung gemäß Art. 7 Abs. 3 DSGVO mit Wirkung für die Zukunft,
- Widerspruch gemäß Art. 21 DSGVO gegen Verarbeitungen, die auf Art. 6 Abs. 1 Buchstabe f DSGVO beruhen.

Beim Auskunftsrecht und beim Löschungsrecht gelten die Einschränkungen des § 27 BDSG.

8. Beschwerderecht bei einer Aufsichtsbehörde
Sie haben gemäß Art. 77 DSGVO das Recht, sich bei der zuständigen Datenschutzaufsichtsbehörde zu beschweren, wenn Sie der Ansicht sind, dass die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten gegen Datenschutzrecht verstößt:

Die Landesbeauftragte für Datenschutz Schleswig-Holstein
Holstenstraße 98
D-24103 Kiel

https://www.datenschutzzentrum.de/
E-Mail: mail@datenschutzzentrum.de
Telefon: +49 431 988-1200
Fax: +49 431 988 – 1223

9. Aktualisierung dieser Datenschutzerklärung

Wir aktualisieren diese Datenschutzerklärung, wenn sich unsere Datenverarbeitungen, die eingesetzten technischen Systeme oder die rechtlichen Rahmenbedingungen ändern. Es gilt die jeweils auf dieser Website veröffentlichte Fassung.